



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/133/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

1 דוד בן חמו , אחר

תובעים

2 משה בן חמו , אחר

3 רות טסני , אחר (נמחקה)

4 שמעון בן חמו , אחר (נמחק)

באמצעות ב"כ: עו"ד כהן עוז
יהושע בן נון 38, ירושלים
טל': 0508588009 פקס: 026542777

נגד

ציפורה ברקוביץ, יורשת המנוחה בנזימן,
על ידי עו"ד על תוסיה כהן

נתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד אליהו ראם
דרך החורש 35, ירושלים
טל': 0542296728

פסק דין

עניינו של הליך זה הוא סעד לתיקון ליקויי רטיבות נטענים בדירת התובעים בבית המשותף שברחוב מחלקי המים 6 בירושלים, הידוע כגוש 30007 חלקה 58 (להלן- הבית המשותף).

1. התובעים ויורשת הנתבעת הם בעלי הזכויות הרלוונטיות בדירות בבית המשותף, דירת התובעים נמצאת בקומת מרתף ובקומה 1, ודירת הנתבעת בקומה 2 מעל דירת התובעים.

2. לטענת התובעים, במשך שנים הם סובלים מליקויי רטיבות בסלון ובחדרי השינה בדירתם, אשר מקורם בדירת הנתבעת. לטענתם, פנו לנתבעת פעמים רבות בדרישה לתיקון הליקויים באופן מקיף ובמקצועי, אולם הנתבעת הזמינה מטעמה אנשי מקצוע שאינם מוסמכים, אשר ביצעו את העבודות בצורה לקויה ולא נתנו את המענה הנדרש לפתרון הבעיה. לטענתם, נציג הנתבעת האריך את ההליך שלא לצורך, סרב להצעה שנתנה בעבר למינוי מומחה מטעם המפקחת, ופעל בהיחבא לביצוע תיקונים תוך כדי ההליך באופן ששיבש את עבודת המומחה שמונה בשלב מאוחר יותר. אף כאשר הושג הסכם דיוני של ביקור נוסף של המומחה שנועד לבוא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/133/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לקראת הנתבעת, סיכל נציג הנתבעת את ביקור המומחה. באשר לאיטום המרפסת, לטענת התובעים האיטום בוצע תוך כדי ההליך וללא אישור, וכן בוצע באופן לא תקין. העבודות שבוצעו אמנם מונעות רטיבות באופן זמני, אך לא באופן קבוע.

3. לטענת הנתבעת, הסעד הכספי שנדרש בתביעה התיישן והתובעים לא עמדו עליו בסיכומיהם, לפיכך יש לדחותו. המומחה והבודק מטעמו הודו בחקירתם שיש לשנות את הוראות הביצוע שבחוות הדעת בנוגע לצנרת, שכן התבססו על מצב עובדתי שגוי. חלק מהארכת ההליך נבעה מהטעות שבחוות דעת המומחה ומכך שלא השיב כנדרש לשאלות ההבהרה. התיקונים שביצעה הנתבעת בדירתה פתרו את הבעיה. בנוגע לאיטום, אף שהמומחה המליץ על ביצוע בדיקת הצפה, הבדיקה לא בוצעה בסופו של יום, ובכל זאת המומחה קבע ממצאים ללא ביסוס עובדתי. הבודק מטעם המומחה העיד שלא ניתן לבצע איטום על ידי ביצוע עבודות בצד של מרפסת הנתבעת בלבד. לפיכך ביקשה הנתבעת לבצע עבודות של סתימת קופסת ביקורת בלבד. כן טענה שמכיוון שהיה טעם בחקירת המומחים, יש לפסוק את ההוצאות על הצד הנמוך ולהורות למומחים להשיב סכומים לצדדים.

ההליך

4. התביעה דן הוגשה בתאריך 10.05.2020 ללשכת ירושלים, ובהמשך הועבר ללשכת תל אביב בשל כך שהמפקחת בירושלים (דאז) פסלה עצמה מלדון בהליך.

5. ביום 21.12.2020 התקיים דיון מקדמי בפני כב' המפקחת הבכירה טלי להב אשר במהלכו ביקשו התובעים למחוק את סעדי התביעה למעט הסעדים הנוגעים לרטיבות הנתבעת. התובעים גם לא עמדו בסיכומיהם על סעדים מלבד האמור, ולפיכך אני מורה על מחיקת הסעדים למעט בנוגע לרטיבות בדירת התובעים.

6. ביום 18.3.2021 הוחזר התיק ללשכת ירושלים, בעקבות בקשה מוסכמת של הצדדים, זאת לאחר שכב' המפקחת, אשר פסלה עצמה מלדון בתיק, מונתה לשופטת בבית משפט השלום בירושלים, ובכך התבטלה המניעה להמשך הדיון בתיק בירושלים.

7. ביום 06.07.2021 מונה מומחה מטעמי בהסכמת הצדדים (להלן- המומחה) למתן חוות דעת בעניינים נשוא ההליך.

8. ביום 14.10.2023 ניתנה חוות דעתו של המומחה מטעמי.

9. ביום 16.12.2024 לאור הסכמת הצדדים הוחלט כי הגב' ציפורה ברקוביץ תבוא כנתבעת חלף הנתבעת מנוחה בניזמן ז"ל, וכי היורשים האחרים יימחקו מההליך שכן אינם נמנים עם יורשי הדירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/133/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. לאחר שהשיב המומחה לשאלות הבהרה מטעם הנתבעת, ביקשה הנתבעת לחקור את המומחה ואת הבודק מטעמו וכן את התובע 2. ביום 16.12.2024 וביום 23.1.2025 התקיימו ישיבות הוכחות, במסגרתן נחקרו המומחה, הבודק מטעמו, והתובע 2. יוער כי הבודק מטעם המומחה אמור היה להיחקר כבר בישיבה מיום 16.12.2024 אולם הוא לא הגיע לישיבה והמומחה מסר שהמעסיק של הבודק מסר לו בבוקר הדיון שהבודק לא יוכל להגיע כי הוא חולה, ועל כן נקבע מועד נוסף לחקירת הבודק (אשר לא היה ברור מההסבר שנתן האם ידע על הדיון הקודם ומדוע לא הגיע). לאחר סיום שלב ההוכחות, סיכמו הצדדים בעל פה.

דיון והכרעה

11. על פי סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת **לחוק המקרקעין, תשכ"ט** – 1969, בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון.

12. המומחה פירט בחוות דעתו את הליקויים שמצא בדירת הנתבעת (עמודים 27-28 לחוות הדעת). מחוות הדעת עולה כי נזקי הרטיבות העיקריים בדירת התובעים נובעים מליקויי איטום במרפסת דירת הנתבעת, אולם המומחה ציין שלאחר הגשת כתב התביעה וטרם ביקורו, ביצעו הנתבעים עבודות איטום במרפסת, אך עבודות אלו בוצעו שלא בהתאם לתקינה, כך שהעבודות לא פתרו באופן מלא את ליקויי הרטיבות.

כן פירט המומחה כי קיימת רטיבות נוספת מכשל בצנרת דלוחין במטבח דירת הנתבעת.

ליקוי נוסף נמצא בפתחים וקדחים שנעשו מטעם הנתבעת לצורך החדרת צנרת דלוחין לדירתה מבלי ביצוע עבודות תיקון ואטימה ראויות בגמר ביצוע העבודות.

13. המומחה פירט בעמודים 28-30 מהן העבודות שיש לבצע בדירת הנתבעת ובדירת התובעים לצורך תיקון הליקויים.

14. מחקירת המומחה ומחקירת הבודק מטעמו, עלה שאכן כטענת הנתבעת, צנרת המטבח נותקה ממקורות המים במטבח עוד לפני הבדיקה שנערכה, תוך שהכיוור במטבח חובר לצנרת חדשה. כן עלה שהמומחה, אשר הסתמך על ממצאי בדיקה של הבודק מטעמו, לא הכיר את התמונה המלאה על פיה קיימת צנרת חדשה חלופית למקורות המים במטבח, ולכן המלצתו הייתה להחליף את הצנרת הפגומה, שבמועד הבדיקה כבר לא הייתה בשימוש. מחקירתו של המומחה עלה שככל שאכן קיימת צנרת חדשה המחליפה את זו שנבדקה, די בביטון של 2 מחסומי רצפה ואין צורך בהחלפת צנרת, שכן כבר קיימת צנרת חלופית (ר' פרוטוקול הדיון מיום 16.12.2024 עמוד 3 שורות 21-49, עמוד 4 שורות 1-36). מחקירת הבודק מטעם המומחה שהתקיימה ביום 23.1.2025 עלה שהבודק מטעם המומחה אכן לא ציין את העובדה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/133/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שהצנרת האמורה אינה מחוברת למקורות מים במטבח, ושגם לדעתו ביטון מחסומי הרצפה ימנע אפשרות לדליפת מים מהקופסאות שנבדקו (פרוטוקול הדיון מיום 23.1.2025 עמוד 2 שורות 39-50, עמוד 3 שורות 1-24). הנתבעת אף שלחה שאלות הבהרה למומחה בעניין זה, אך המומחה הפנה לחוות דעתו, ולא בירר, קודם מתן מענה, את האפשרות שהקופסאות שנבדקו מחוברות לצנרת שכבר אינה מחוברת למקורות מים במטבח, אלא לצנרת קודמת שאינה בשימוש.

אציין בהקשר זה שאין מחלוקת הנתבעת או מי מטעמה ביטלו את השימוש בצנרת הפגומה בשלב מוקדם יותר, ועל כן המחלוקת אינה על העובדה שהצנרת במצבה הקודם אכן הביאה לליקויי רטיבות בדירת התובעים, אלא על השאלה מהו התיקון שיש לבצע כיום, לאחר שהותקנה צנרת חדשה.

בשל חוסר הבהירות בעניין זה, הוסכם בין הצדדים והמומחה שבין המועד שבו נחקר המומחה, למועד שבו נקבע מועד נוסף לחקירת הבודק מטעמו, ייערך עוד ביום שבו חקירת המומחה ביקור בדירת הנתבעת, באופן שיאפשר למומחה לבדוק את הנתען ובכך לחסוך את חקירת הבודק מטעמו. אולם נציג הנתבעת אשר אמור היה לאפשר פתיחת דירת הנתבעת לצורך הבדיקה, איחר להגיע, ולטענתו למרות בקשתו מהשוכר מטעמו, דלת הדירה הייתה נעולה, והמומחה נאלץ לעזוב את המקום בשל התחייבויות אחרות מבלי שערך את הבדיקה (ר' הודעות הצדדים והמומחה מיום 17.12.2024, ו- 24.12.2024).

מהאמור עולה שלמרות המלצת המומחה בעמוד 29 לחוות דעתו להחלפת צנרת הדלוחין במטבח, העבודות שנוותר לבצע בקשר לצנרת האמורה הן ביטון 2 מחסומי הרצפה במטבח. לפיכך על הנתבעת לבצע האמור בתוך 30 יום, ולהמציא אסמכתה על כך לתובעים.

15. בנוסף מצא המומחה מטעמי כי קיימים ליקויי רטיבות בדירת התובעים הנובעים מקידוחים שבוצעו מטעם הנתבעת במעטפת הבית המשותף לצורך החדרת צנרת דלוחין ושופכין המשמשת את דירתה (עמוד 27 לחוות הדעת). לפיכך וככל שהנתבעת טרם ביצעה את המלצות המומחה בעניין זה (בעמוד 30 לחוות דעתו) עליה לבצע את הנדרש בתוך 30 יום ולהמציא אסמכתאות על ביצוע האמור.

16. באשר לאיטום מרפסת דירת הנתבעת, אמנם המומחה לא ביצע בדיקת הצפה, אולם צירוף הממצאים על פיהם נמצאו כתמי רטיבות מתחת למרפסת האמורה, המצביעים על איטום בלתי תקין במרפסת, והעובדה שהנתבעת בצעה איטום במרפסת במהלך ההליך (כעולה מהאמור בעמוד 27 לחוות דעת המומחה, וכן מעדות התובע 2 בפרוטוקול הדיון מיום 16.12.2024 בעמוד 7 שורות 11-35 ולא נסתר), מצביעים על כך שאכן היה קיים כשל באיטום המרפסת. כשל כאמור, לאחר שנוצר, יש לתקן בהתאם לתקנים הקיימים כיום, כדי להביא לתיקון קבוע ומלא של הכשל. המומחה מטעמי מצא כי הכשל תוקן על דעת הנתבעת, מבלי שקיבלה הנחיות מהמומחה, באופן שאינו תואם את התקנים הקיימים, ואינו פותר באופן מלא את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/133/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בעיית הרטיבות, תוך שעצם ביצוע העבודות מייתר ביצוע בדיקת הצפה שכן סביר להניח שהעבודות מנעו זמנית את הרטיבות בדירת התובע (ר' עמוד 27-29 לחוות הדעת, וכן תשובות המומחה בחקירתו בפרוטוקול הדיון מיום 16.12.2024 עמוד 5 שורות 35-11, 45-43).

17. המומחה המליץ בעמודים 28-29 לחוות דעתו על הדרכים שבהם יש לבצע את האיטום באופן תקין. אמנם המומחה ציין עבודות שיכול שיש לבצע גם במרפסת הדירה הסמוכה לדירת הנתבעת, אולם בעלי אותה דירה אינם חלק מהליך זה ועל כן לא ניתן לתת סעדים כלפיהם.

בחקירתו הבהיר המומחה שאף שעבודות שביצעה הנתבעת במרפסת לא פגעו במצב שהיה קיים, הן יכולות היו לשמר את מצב הכשלים (עמוד 5 שורות 22-24). המומחה הבהיר שהעבודות שבוצעו מטעם הנתבעת בוצעו באופן לא תקין שכן הן בוצעו על הריצוף הקיים. לנתבעים הובהר תוך כדי הדיון, שהם אינם יכולים לקבל יתרונות בשל התנהלות בלתי תקינה של ביצוע עבודות ללא אישור המשנות את המצב העובדתי תוך כדי ההליך, ועל כן הובהר להם שככל שיעמדו על בדיקת הצפה, יהא עליהם להשיב תחילה את המצב למצב שהיה קיים טרם ביצוע העבודות על ידם. ב"כ הנתבעת התבקש להבהיר האם לאור הבהרה זו מרשיו עומדים על ביצוע בדיקת הצפה. ב"כ הנתבעת מסר שימסור התייחסות לעניין בהמשך הדיון, אולם לא נמסרה כל התייחסות מטעם הנתבעת לעניין זה, ומשום כך ניתן להבין שהנתבעים לא עמדו על ביצוע בדיקת הצפה, בתנאים שהובהרו (ר' פרוטוקול הדיון מיום 16.12.2024 עמוד 5 שורות 24-48). רק בסיכומיה חזרה הנתבעת לטענה שהיה מקום לבצע בדיקת הצפה.

18. טענת הנתבעת שביצוע איטום תקין בדירתה לא יפתור את בעיית הרטיבות בשל הרטיבות הנטענת ממרפסת הדירה הסמוכה לדירתם, נשללה על ידי המומחה, אשר הבהיר שקיימת אפשרות לבצע איטום במרפסת דירת הנתבעת בלבד, אשר תפתור את בעיית הרטיבות מדירת הנתבעת, גם אם לא תפתור את בעיית רטיבות מהדירה השכנה (עמוד 6 שורות 3-19).

19. הטענה כי הבודק מטעם המומחה, שהציג עצמו כבעל ניסיון באיטום, הבהיר שאיטום במרפסת דירת הנתבעת בלבד לא יפתור את הבעיה, אין בה כדי להועיל לנתבעת. ראשית משום שהבודק לא זכר את מצב המרפסת וההפרדה הקיימת בין המרפסות, לא נתן תשובה ברורה לעניין האפשרות לאטום את צד המרפסת של הנתבעת בלבד, לצורך מניעת רטיבות ממרפסת התובעים (להבדיל מהמרפסת השכנה) והשאלות שנשאל היו על בסיס הנחות שהוצגו לו (פרוטוקול הדיון מיום 23.1.2025 עמוד 3 שורות 28-50, עמוד 4 שורות 1-12). שנית משום שגם אם ההנחות שהוצגו לבודק היו נכונות, עדיין על הנתבעת לפעול למניעת הרטיבות מדירתה, אף אם הדבר לא מביא לפתרון מלא של בעיית הרטיבות בדירת התובעים. זכותם של התובעים שלא לתבוע גורם נוסף הפוגע בדירתם, והם שישאו בתוצאות ככל שישתבר שתהיה רטיבות הנובעת גם מהדירה השכנה. שלישית, התובע 2 הבהיר בחקירתו כי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/133/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לאחר שבוצעו עבודות האיטום (הבלתי תקינות) מטעם הנתבעת, לא היתה רטיבות בדירתו, בעוד שלא נטען שבוצעו עבודות כאמור במרפסת הדירה השכנה, מה שמחזק את ההבנה כי עבודות איטום תקינות בדירת הנתבעת יביאו למענה מספק לרטיבות בדירת התובעים (ר' חקירת התובע 2 בפרוטוקול הדיון מיום 16.12.2024 עמוד 78 שורות 47-48, עמוד 8 שורות 1-2).

20. טענת הנתבעת בסיכומיה שלא קיים ממצא פוזיטיבי לעניין הרטיבות הנובעת ממרפסת דירתה והיה על המומחה לבצע בדיקת הצפה נדחית. הנסיבות מהן הגיע המומחה למסקנותיו כוללות ביצוע עבודות איטום על ידי הנתבעת, קיומם של סימני רטיבות בדירת התובעים מתחת למרפסת הנתבעת, והסיכוי הסביר שעבודות האיטום שבוצעו, אשר בוצעו באופן בלתי תקין, נותנות לכל היותר מענה זמני לחדירת הרטיבות באופן שספק אם יהיה בבדיקת הצפה כדי להביא למסקנות רלוונטיות. בנסיבות אלו, קביעת המומחה כי אכן היו ליקויי איטום במרפסת הנתבעת אשר תוקנו באופן בלתי תקין, אשר אינו נותן מענה מלא לליקויים, היא קביעה המתיישבת עם ההיגיון, ובכל מקרה היא קביעה שבמומחיות, המבוססת על ניסיונו של המומחה, ולא מתקיימות נסיבות חריגות המצדיקות מסקנה שונה מזו שנתנה על ידי המומחה מטעמי.

נוסף על האמור, כפי שנקבע בפסיקה, סעיף 3(ב) לתקנון המצוי מתייחס גם למצב קיים ש"עלול" לפגוע בדירת הדורש תיקון, ועל כן גם אם נמנעה זמנית רטיבות פעילה, עדיין יש מקום לבצע את התיקון המלא הנדרש כדי למנוע חזרת הרטיבות [ר' פסק הדין בעניין דומה בעש"א (מחוזי ת"א) 53315-11-23 **גנות נ' כהן** (נבו) 19.3.2024] בעמוד 11].

21. טענת הנתבעת שהיה מקום שתבצע תיקונים תוך כדי ההליך משום שמדובר בתיקונים שעלותם נמוכה ביחס לעלות הבדיקות שנדרשו, נדחית. הנתבעת או מי מטעמה החליטו על דעת עצמם לשנות את המצב העובדתי הקיים בדירת הנתבעת מבלי לתאם את הדבר עם התובעים, ומבלי לפנות בבקשה מתאימה במסגרת ההליך. התנהלות זו יכולה להגיע אף לכדי שיבוש הליכי משפט שתוצאתם פועלת כנגד המשבש. בנוסף יש בכך כדי לגרום להכשלת האפשרות להבאת ראיה, באופן המביא למסקנה שאם היתה מובאת, היתה פועלת לרעת הנתבעת. זאת בהיקש לכלל שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו [כפי שהובא הכלל האמור בע"א 548/78 פלונית נ' פלוני, פ"ד לה(1) 736, 760, כן ר' עניין דומה בהליך ת"א (שלום ירושלים) 58138-12-14 **גורפינקל נ' הולילנד פארק בע"מ** (נבו) 31.10.2021 בפסקה 66].

לכל הפחות, בהתנהלותה האמורה, לקחה על עצמה הנתבעת את הסיכון שהעבודות שתבצע לא יבוצעו בהתאם לדרך שתקבע לביצוען לצורך מתן מענה מלא לסעדים שנדרשו במסגרת פסק דין, ושתידרש לבצע את העבודות מחדש באופן תקין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/133/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. לאור האמור אני קובעת שעל הנתבעת לבצע, באמצעות איש מקצוע מטעמה, עבודות איטום במרפסת דירתה כמפורט בעמודים 28-29 לחוות דעתו של המומחה מטעמי, וזאת בתוך 60 יום, ולהמציא בתוך המועד האמור אסמכתאות מספקות לתובעים לעניין ביצוע העבודות האמורות.

בנוסף, בתוך 30 ימים נוספים על הנתבעת לבצע, באמצעות איש מקצוע מטעמה, עבודות טיח וצבע בדירת התובעים, בהתאם למפורט בעמוד 30 לחוות הדעת, בכל המקומות בדירת התובעים שנפגעו כתוצאה מהרטיבות.

23. באשר להוצאות ההליך, אמנם עולה כי חקירת המומחה מטעמי היתה מוצדקת בכל הנוגע לעבודות הנדרשות במטבח, אולם ניתן היה לחסוך את חקירת הבודק מטעם המומחה ככל שהנתבעת היתה מאפשרת בדיקה בדירתה במועד חקירת המומחה כפי שסוכם.

הטענות באשר להחזר כספים מהמומחה מטעמי, אין מקומן בהליך דנן, שהמומחה אינו צד לו.

במכלול הנסיבות המתוארות לעיל, הנתבעת והפועלים מטעמה פעלו באופן מכביד, בין היתר בכך שביצעו תוך כדי ההליך עבודות ששינו את מצב הדירה טרם ביצוע בדיקות המומחה מטעמי, באופן שהכביד על האפשרות לבדוק את הטענות שנטענו בתביעה, ובכך שהנתבעת הסכימה למינוי מומחה רק בשלב מתקדם של ההליך. לאור כל האמור אני קובעת שעל הנתבעת לשלם לתובעים הוצאותיהם בגין ניהול ההליך כדלקמן:

1. סך של 659 ₪ בגין האגרה ששילמו התובעים.
2. סך של 13,104 ₪ בגין חלקם של התובעים בתשלום למומחה מטעמי.
3. סך של 7,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד והוצאות נוספות.

ניתן היום, 29 Shevat 5785, 27 February 2025, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים